

EL SISTEMA TRIBUTARIO VENEZOLANO Y EL SECTOR PETROLERO

Héctor Malavé Mata

(Venezuela)

I. INTRODUCCIÓN

Como gran exportador de materias primas —petróleo y hierro, básicamente—, Venezuela posee un sistema fiscal de manifiesta sensibilidad frente a las oscilaciones del comercio exterior. Siendo la explotación petrolera el sector que cubre aproximadamente el 90 % del valor total de las exportaciones del país, cualquier fluctuación internacional de los precios del petróleo afecta, en el mismo sentido, el rendimiento de los impuestos. La marcada sensibilidad de las finanzas públicas frente a las variaciones coyunturales provenientes de los países industrializados —trasmisores de crisis por los cauces del intercambio— imprime a la estructura fiscal venezolana caracteres irregulares que dificultan, en no pocos aspectos, el proceso de desarrollo económico interno.

Las fluctuaciones de las cotizaciones petroleras tienen efectos sobre el nivel de los ingresos fiscales, sobre la balanza de pagos y sobre el ritmo de la actividad económica del país. En lo que atañe al primero, como objeto de este estudio, es obvio que la inestabilidad de los precios operativos del petróleo y derivados en el mercado internacional quebranta la continuidad de las inversiones públicas para el desarrollo, originando colateralmente otras perturbaciones que afectan el curso del desenvolvimiento económico de la nación. Tanto los mecanismos de transmisión de tales efectos como la capacidad del sistema fiscal de reaccionar frente a las oscilaciones de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras pueden estudiarse objetivamente a través de la operatividad del régimen tributario venezolano en sus relaciones dinámicas con el sector de las actividades extractivas. Se requiere, entonces, el análisis de dos elementos fundamentales:

- 1) La *flexibilidad del sistema impositivo*, que expresa la correlación existente entre el curso de las recaudaciones tributarias y el movimiento del ingreso nacional para un periodo determinado.
- 2) La *elasticidad ingreso del Impuesto sobre la Renta al sector petrolero*, como instrumento de primordial importancia para el análisis del sistema impositivo en relación con los ingresos tributarios directos procedentes del sector exportador de mayor gravitación sobre la economía nacional.

II. LA FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA IMPOSITIVO VENEZOLANO

Un elemento de suma importancia en la caracterización de la política fiscal es el grado de sensibilidad impuesto al sistema impositivo. La flexibilidad de los impuestos permite determinar, por una parte, la progresividad tributaria y, por otra, la capacidad que tiene el sistema de reaccionar frente a las fluctuaciones del ingreso nacional. En tal sentido, el concepto de *flexibilidad* resulta, como se ha expresado anteriormente, de la comparación del movimiento de las percepciones fiscales por concepto de impuestos y el ocurrido en el ingreso nacional o en el producto nacional bruto. Si los ingresos tributarios aumentan (o disminuyen) en proporción mayor que el ingreso nacional, el sistema impositivo tiene características flexibles (o inflexibles). Si el rendimiento de los impuestos fluctúa con igual intensidad que el ingreso nacional, el sistema impositivo está dotado de una flexibilidad unitaria o intermedia.

CUADRO 1. *Flexibilidad del sistema impositivo venezolano*

Años	Ingreso nacional (millones Bs)	ÍNDICES		Ingresos tributarios (millones Bs)	ÍNDICES		Grado de flexibilidad
		Base 1950=100	Índice móvil		Base 1950=100	Índice móvil	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6):(3)
1951	9 547	111	111	1 271	108	108	0.97
1952	10 236	119	107	1 470	125	116	1.08
1953	10 903	127	107	1 586	135	108	1.01
1954	12 154	141	111	1 595	136	101	0.91
1955	13 057	152	107	1 785	152	112	1.05
1956	14 712	171	113	2 012	171	113	1.00
1957	16 782	195	114	2 508	213	125	1.10
1958	18 279	212	109	3 088	262	123	1.13
1959	19 742	229	108	3 506	298	114	1.05
1960	19 507	227	99	3 077	261	88	0.89
1961	19 750	229	101	3 969	337	129	1.28
1962	20 943	243	106	4 064	345	102	0.96

FUENTES: Memorias del Banco Central de Venezuela, 1958, 1960, 1961 y 1962; Memorias del Ministerio de Hacienda, 1957, 1959, 1961 y 1962.

NOTA. La flexibilidad del sistema impositivo venezolano se ha establecido mediante la relación porcentual entre las cifras de los ingresos tributarios y las del ingreso nacional —ambas expresadas en índices móviles—, según la fórmula:

$$F_i = \frac{\text{Variación relativa de los ingresos tributarios}}{\text{Variación relativa del Ingreso Nacional}}$$

Para una adecuada interpretación del rendimiento del sistema es indispensable señalar la existencia de dos tipos de *flexibilidad*, perfectamente diferenciados:

- 1) La *flexibilidad orgánica*, que indica cómo fluctúan las recaudaciones tributarias de acuerdo con movimientos que en el mismo sentido ocurren en el ingreso nacional, sin que el Estado efectúe modificaciones de las tasas de imposición existentes, establezca nuevos impuestos o adopte medidas que mejoren la estructura administrativa de la maquinaria fiscal.
- 2) La *flexibilidad administrativa*, que refleja la relación entre los ingresos tributarios y el ingreso nacional, tomando en cuenta las modificaciones de carácter legislativo o administrativo que afecten los niveles de imposición.

El empleo de estos elementos de análisis en el examen del sistema impositivo que opera en Venezuela, facilita un juicio bastante aproximado sobre tan importante aspecto de la realidad fiscal de la nación. En efecto, mediante la relación entre los movimientos de los ingresos tributarios y el ingreso nacional de Venezuela, se han establecido, de acuerdo con las cifras consignadas en el cuadro 1, coeficientes de flexibilidad menores, iguales y mayores que la unidad. Es evidente que cuando la relación entre las magnitudes mencionadas es mayor que uno, los ingresos tributarios han aumentado en términos más que proporcionales respecto al ingreso nacional. Cuando esa misma relación es menor que la unidad debe interpretarse que los ingresos fiscales por concepto de impuestos han aumentado en proporción menor que el ingreso nacional.

Puede observarse que en siete años del periodo estudiado ocurrieron aumentos proporcionalmente mayores en las percepciones tributarias que en el ingreso nacional. Para la interpretación de la realidad fiscal venezolana en su aspecto impositivo es necesario examinar los elementos que han impreso, en los años correspondientes de la citada serie, los rasgos de mayor flexibilidad al sistema tributario de la nación.

Año de 1952

El incremento de los ingresos fiscales por concepto de Impuesto sobre la Renta durante 1952 representó algo más del 70 % del aumento ocurrido en la totalidad de los ingresos tributarios respecto al año anterior. El apreciable ascenso de las percepciones por Impuesto sobre la Renta en 1952 fue debido, principalmente, al importante aumento de las recaudaciones fiscales procedentes, por dicho concepto, de la industria petrolera, como resultado de una mayor demanda de los crudos venezolanos en los mercados internacionales y un mejoramiento relativo de sus precios. En el mismo año aumentaron las importaciones petroleras norteamericanas al registrarse por vez primera suministros extranjeros a la costa occidental de los Estados Unidos. Esta área productora —tradicionalmente autosufi-

CUADRO 2. Composición y movimiento de los ingresos tributarios de Venezuela
(en millones de bolívares)

	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962 ¹
Ingresos tributarios	1 470.2	1 585.6	1 594.5	1 784.8	2 011.8	2 507.9	3 088.3	3 506.1	3 076.7	3 968.7	4 064.0
1. Impuestos directos	653.1	745.0	680.5	792.7	954.6	1 219.5	1 613.2	2 007.2	1 817.6	2 348.4	2 199.4
Impuesto sobre la renta	647.5	738.3	675.7	783.7	944.8	1 208.1	1 597.5	1 985.0	1 805.2	2 339.2	2 171.8
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	5.6	6.7	4.8	9.0	9.8	11.4	15.7	22.2	12.4	9.2	27.6
2. Impuestos indirectos	817.1	840.6	914.0	992.1	1 057.2	1 288.4	1 475.1	1 498.9	1 259.1	1 620.3	1 864.6
Renta aduanera	453.8	453.8	487.8	516.6	537.2	630.6	654.8	690.0	516.8	437.2	410.5
Utilidades cambiarias	113.9	125.8	136.9	156.1	178.8	225.1	369.8	403.7	356.1	730.9	974.4
Impuestos sobre producción y consumo	181.0	185.5	207.2	215.6	218.2	255.8	292.5	337.0	330.1	395.4	418.0
Impuesto sobre las transacciones	68.0	75.1	81.1	93.0	108.8	153.1	141.5	47.6	35.5	38.7	44.0
Impuestos sobre el transporte	0.4	0.4	1.0	10.8	14.2	23.8	16.5	20.6	20.6	18.1	17.7

¹ Cifras provisionales.

FUENTE: Memorias del Ministerio de Hacienda, de los años 1952 a 1962.

ciente— tuvo una demanda de productos livianos mayor que la producción local, lo que dio lugar a embarques de petróleo venezolano y de la Arabia Saudita con destino a California.

Año de 1953

En 1953 los ingresos tributarios acusaron, respecto al año anterior, un aumento de Bs 115 millones, del cual correspondió el 79 % al impuesto sobre la renta y el 10 % a las utilidades en operaciones cambiarias. En el primero de los dos renglones mencionados influyó apreciablemente el Impuesto sobre la Renta al sector de hidrocarburos. La industria petrolera, en efecto, obtuvo en 1953 ingresos superiores a los de 1952, debido al aumento de sus exportaciones que cotizáronse a precios levemente mayores. Por otra parte, las utilidades en operaciones cambiarias —principal renglón de ingresos por el *dominio industrial y comercial* del Estado— muestran un rendimiento progresivamente mayor a partir de 1951, porque prácticamente desde 1950 no se convirtieron en el Banco Central de Venezuela, bajo régimen de cambios diferenciales, los dólares provenientes de las exportaciones de café.¹ Las utilidades en operaciones cambiarias aumentaron en 1953 porque en el transcurso de ese año el sector petrolero, con más requerimientos de moneda nacional, vendió al Banco Central una cantidad de divisas mayor que la del año precedente, al mismo tiempo que el Instituto Emisor aumentó el volumen de ventas de dólares a los bancos comerciales del país.

Año de 1955

Durante 1955 los ingresos tributarios eleváronse con respecto a 1954 en Bs 190 millones, de los cuales correspondieron a incrementos del impuesto sobre la renta, de la renta aduanera y de las utilidades en operaciones cambiarias, respectivamente el 57, el 15 y el 10 %. En el curso del año 1955 los ingresos por impuesto sobre la renta acusaron un aumento, en términos absolutos, de Bs 108 millones, cifra equivalente a una variación positiva del 16 % sobre los ingresos recaudados por igual concepto en 1954. Los dos sectores de contribuyentes por tal impuesto —la industria petrolera, por una parte; y el resto de los contribuyentes, por la otra— incurrieron en mayores obligaciones fiscales durante 1955. Sin embargo, es importante señalar que, en términos relativos, el incremento de los ingresos

¹ "El incremento del volumen y el valor de nuestras exportaciones cafeteras ha marchado paralelo a una elevación del precio unitario de dicho fruto, en forma tal que prácticamente desde 1950 no se negocian divisas provenientes de la exportación de café en el mercado controlado de cambios del Banco Central de Venezuela, ya que las cotizaciones mundiales de dicho fruto rebasaron la escala de precios mínimos en nuestro régimen de cambios diferenciales." *Memoria del Banco Central de Venezuela*, 1953, p. 75.

derivados de los contribuyentes del sector no petrolero fue mayor que el de las recaudaciones provenientes de la industria de hidrocarburos por igual concepto, ya que aquéllos se elevaron en un 17.6 %, mientras estas últimas aumentaron en un 15.4 %.

Año de 1957

Los ingresos tributarios en 1957 aumentaron respecto a 1956 en Bs 496 millones, de los cuales correspondieron el 53, el 19 y el 9.3 % a incrementos respectivos del impuesto sobre la renta, la renta aduanera y las utilidades en operaciones cambiarias. El 83 % del aumento ocurrido en el primero de los renglones citados correspondió al sector petrolero, debido a que el conflicto de Suez, a fines de 1956, provocó un aumento extraordinario de las exportaciones de crudo venezolano con destino a los mercados europeos y, en consecuencia, un mayor volumen de ingresos de la industria petrolera establecida en el país. El aumento de la renta aduanera se debió al incremento de las importaciones, principalmente las de *metales y sus manufacturas y máquinas y aparatos* que representaron el 62 % del valor global de las compras efectuadas al exterior, y constituyeron los dos grupos arancelarios que conjuntamente pagaron más altos derechos de importación por su peso considerable. Finalmente, por la situación de emergencia del mercado internacional petrolero, el propio ritmo de las actividades de explotación de hidrocarburos en el país originó mayores requerimientos de moneda nacional por parte de las compañías productoras del ramo y, consiguientemente, un volumen superior de ingresos fiscales por concepto de utilidades en operaciones cambiarias.

Año de 1958

Los ingresos tributarios en 1958 subieron en Bs 580.4 millones sobre los recaudados en 1957. De tal aumento correspondieron el 67 y el 25 % a incrementos respectivos del impuesto sobre la renta y de las utilidades en operaciones cambiarias. La variación ocurrida en el primero de estos dos renglones se debió a aumentos absolutos tanto de las recaudaciones provenientes de la industria petrolera como de las de "otros contribuyentes". Sin embargo, la participación relativa del sector de hidrocarburos en los ingresos fiscales por concepto de impuesto sobre la renta fue menor en 1958 que en 1957, mientras que la del sector no petrolero en el mismo renglón tributario fue mayor en 1958 que en el año anterior. Las causas de la menor participación relativa de la industria petrolera en las percepciones fiscales por Impuesto sobre la Renta fueron fundamentalmente de origen externo. Por una parte, la normalización de los suministros de petróleo del Medio Oriente a los mercados tradicionales europeos y, por

otra, la ejecución del programa de “restricciones voluntarias” en los Estados Unidos, determinaron sensiblemente el descenso de las exportaciones petroleras de Venezuela durante 1958. Pero a las influencias depresivas externas se sobrepusieron factores favorables internos que provocaron el aumento relativo de las contribuciones del sector no petrolero por concepto de Impuestos sobre la Renta. En 1958, hubo, en efecto, un mayor volumen de egresos fiscales —causados por los pagos de obligaciones contraídas por el gobierno anterior y el reajuste ascendente de los gastos corrientes del sector público— que influyeron en el aumento de las colocaciones bancarias, las ventas comerciales, la oferta monetaria y, en general, en el ritmo de las actividades económicas del sector no petrolero del país.

Año de 1959

En 1959 los ingresos tributarios se incrementaron respecto al año anterior en Bs 418 millones, de los cuales Bs 387 millones —el 93 %— correspondieron al aumento de las recaudaciones por Impuesto sobre la Renta. El notable ascenso de este renglón se debió a la Reforma de la Ley que rige tal materia fiscal, según Decreto 477 del 19 de diciembre de 1958. La modificación más importante de la Ley del Impuesto sobre la Renta consistió en el aumento del impuesto complementario progresivo con la elevación de las tasas impositivas de 1.5 a 2 % para la primera fracción de Bs 8 mil, y de 26 a 45 % para la fracción que exceda de Bs 28 millones. El rendimiento del impuesto sobre la renta por tal modificación fue menor en el sector extractivo —petróleo y hierro— que en el de los “otros contribuyentes”, ya que mientras en el primero aumentó apenas el 20 % respecto a 1958, en el segundo tuvo un incremento del 41.5 %. La disminución relativa de los ingresos por Impuesto sobre la Renta al sector petrolero ocurrió por el deterioro de las cotizaciones de los hidrocarburos venezolanos en el mercado internacional. El envilecimiento de los precios del petróleo durante 1959 provocó, como mecanismo de evasión al régimen fiscal de la nación, la transferencia de ingresos extraordinarios del sector primario al secundario de la industria de hidrocarburos, lo que, al mismo tiempo, originó una contracción aparente de los ingresos de operaciones de los consorcios petroleros establecidos en el país, y un aumento de los beneficios de las empresas refinadoras filiales establecidas en el exterior. El Ministerio de Minas e Hidrocarburos ha expresado al respecto:

En las empresas donde la explotación de todas las ramas de la industria ha alcanzado un grado de desarrollo parejo, los cambios en las cotizaciones de petróleo crudo y productos, se tradujeron en definitiva en una transferencia de rendimiento de capital a sus departamentos de refinación, sin desmejorar el margen global de beneficios; en cambio, en los países eminentemente productores de petróleo, entre los cuales se encuentra Venezuela, las bajas sufridas por los

precios de los crudos tienen una repercusión evidente en los ingresos fiscales provenientes de la industria. *Memoria del Ministerio de Minas e Hidrocarburos*, Caracas, 1959, p. 631.

El aumento de las recaudaciones por Impuesto sobre la Renta al sector de los “otros contribuyentes” se debió a la moderada influencia expansiva que sobre la actividad económica del país tuvo tanto la esfera fiscal como la del crédito bancario. Sin embargo, en algunos casos, el gasto deficitario del Fisco y la expansión crediticia contribuyeron a financiar indirectamente la fuga de medios de pago exterior, ya que con la inyección de fondos a la circulación monetaria aumentaron las compras de divisas y su consiguiente remisión a otros países. Las utilidades en operaciones cambiarias del fisco nacional, a diferencia de los años precedentes, sirvieron como recurso de neutralización parcial del efecto reductor que tuvo en 1959 el saldo pasivo de las actividades cambiarias del Banco Central de Venezuela. El aumento de las colocaciones bancarias, del circulante efectivo y de las transacciones bursátiles, no compensó suficientemente los efectos restrictivos de la fuga de divisas. Fue ésta una razón determinante de la disminución, respecto al año anterior, del coeficiente de flexibilidad del sistema impositivo venezolano en 1959.

Año de 1961

El sistema tributario alcanzó en 1961 el grado más alto de elasticidad durante el periodo en reseña. En efecto, el aumento de los ingresos tributarios, tanto en cifras absolutas como relativas, fue ostensiblemente superior al del ingreso nacional. Los renglones determinantes del incremento de las tributaciones fiscales fueron el Impuesto sobre la Renta y las utilidades en operaciones cambiarias, en los cuales registráronse aumentos respectivos de Bs 534 millones y Bs 374.7 millones sobre el año precedente. El notable incremento de las percepciones por Impuesto sobre la Renta no fue debido a un mejoramiento de la *flexibilidad orgánica* del sistema, sino, por una parte, a la modificación del sistema de recaudación² y los aumentos de algunas tarifas impositivas, establecidos en la *Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta* de febrero de 1961; y, por otra, a la *Ley de Medidas Económicas de Urgencia* de junio del mismo año. De los Bs 534 millones de aumento ocurrido en los ingresos por Impuesto sobre la Renta, el 90 y el 10 % correspondieron a incrementos respectivos de las percepciones tributarias provenientes, por tal concepto, de las actividades extractivas y el sector de los “otros contribuyentes”. Es necesario destacar, sin embargo, que el elevado porcentaje

² La principal modificación introducida consistió en la disposición que establece la fórmula del *pay as you go* —pague a medida que gane—, o sea, el cobro de dicho impuesto a medida que el contribuyente obtiene los enriquecimientos netos que grava la ley.

correspondiente al sector petróleo-hierro en el aumento de las recaudaciones por Impuesto sobre la Renta durante 1961 fue debido, en gran parte, a las medidas de reforma parcial de la ley que rige la materia, como se ha expresado anteriormente. Antes de esa modificación las empresas petroleras y mineras pagaban el Impuesto sobre la Renta en tres cuotas correspondientes a los meses de marzo, mayo y agosto. Con la modificación del sistema de pago aplicado a tales compañías, "la última cuota, o sea la que se percibía en agosto, fue transferida al mes de junio y, al mismo tiempo, durante el segundo semestre del año las empresas citadas debieron pagar un 40 % del impuesto correspondiente a las actividades del año en curso, es decir, que un 40 % del impuesto de un año determinado debía percibirse antes de finalizar dicho periodo en base a las estimaciones de rentas netas que esperaban obtener las empresas".³ En otros términos, el aumento registrado en las percepciones provenientes del sector extractivo por concepto de Impuesto sobre la Renta fue tan sólo de orden aparente, ya que la modificación en los plazos de pago de tal impuesto, con el objeto de reducir —por emergencia fiscal— el periodo entre la causación y la liquidación tributarias, provocó un aumento circunstancial de las recaudaciones, de acuerdo con el criterio del pago simultáneo del gravamen que inspiró la reforma, sin que hubiese ocurrido la menor modificación de la escala impositiva del sector mencionado. Aun cuando con la fórmula "pague a medida que gane", el Estado, por necesidad de liquidez fiscal, *se propuso tan sólo anticipar el cobro de los impuestos causados*, el establecimiento del nuevo sistema —habida abstracción del carácter irregular que en muchos aspectos presupuestales tiene la orientación del gasto público— *redujo involuntariamente* las ventajas de economía que, en detrimento de la necesidad de liquidez del Fisco nacional, mantienen las compañías del ramo extractivo. Conforme al sistema anterior, el diferimiento del pago del impuesto sobre la renta beneficiaba la liquidez de las empresas contribuyentes, porque los fondos retenidos por deducción de los impuestos estaban exentos del pago de intereses y se aplicaban de nuevo como capital de operación sin ningún beneficio fiscal complementario.

El fuerte aumento de las utilidades en operaciones cambiarias registrado en 1961 —Bs 374.7 millones— resultó de la aplicación de diferentes tipos de cambio como medida de control sobre la venta de divisas en el mercado interno y como recurso, al mismo tiempo, para la percepción de mayores ingresos fiscales. Con la aplicación del Decreto N° 480 el promedio de utilidad cambiaria ingresado al Fisco nacional por cada dólar vendido por el Banco Central de Venezuela aumentó de Bs 0.181 a Bs 0.470. Durante 1960 el mencionado Instituto vendió 1 965.04 millones de dólares con una utilidad fiscal neta de Bs 356.14 millones; mientras

³ Memoria del Ministerio de Hacienda, 1961, p. 316.

que en 1961 las divisas vendidas por el Banco Central disminuyeron a 1 555.8 millones de dólares con una utilidad fiscal neta que aumentó a Bs 730.87 millones. Es decir, ante una oferta inelástica de cambio exterior —la elevación de los tipos diferenciales de cambio fue relativamente mayor que la disminución de los ingresos por operaciones cambiarias—, la utilidad fiscal derivada de tal dominio aumentó en proporción considerable, debido fundamentalmente a la marcada devaluación de nuestro signo monetario.

Las reseñas anteriores nos conducen a importantes conclusiones sobre las características del régimen impositivo venezolano. El examen de las cifras que ilustran el cuadro 1 revela que, en la mayor parte de los años, el aumento de los ingresos fiscales por concepto de impuestos fue comparativamente superior al del ingreso nacional. Sin embargo, de las cifras del mismo cuadro se desprende que durante los años en los cuales registráronse coeficientes de flexibilidad mayores que uno, la correspondencia entre el rendimiento de los impuestos y el ingreso nacional fue, para idénticos periodos, obviamente inestable. En algunos años se elevaron los ingresos tributarios mientras disminuyó en términos relativos el ingreso nacional; en otros, ligeras fluctuaciones de éste coincidieron con fuertes variaciones de aquéllos; como también, en algunos periodos, los movimientos del ingreso nacional coincidieron con fluctuaciones contrarias de los ingresos derivados de impuestos.

La poca correlación entre ambas magnitudes fue determinada: 1) por el carácter de las reformas introducidas en el sistema fiscal de la nación durante el periodo estudiado; 2) por los efectos irregulares de la coyuntura exterior sobre el nivel de los ingresos tributarios procedentes del sector petrolero, y, 3) por la inequitativa distribución del ingreso.

1) *El carácter de las reformas introducidas.* Los aumentos proporcionalmente mayores de las recaudaciones tributarias respecto al ingreso nacional resultaron no de un mayor rendimiento de la maquinaria fiscal, como tampoco del carácter específico de los impuestos, sino de la acción del Estado mediante modificaciones de las tasas de imposición, aplicación de nuevas leyes, ejecución de medidas económicas urgentes, adopción de fórmulas devaluatorias, coincidiendo a veces con efectos circunstanciales de emergencias internacionales. El rendimiento superior del Impuesto sobre la Renta, las utilidades en operaciones cambiarias y otros ingresos tributarios, registrado en los años de la reseña, resultó de factores que imprimieron al sistema impositivo rasgos de una evidente *flexibilidad administrativa*, dimanantes de las medidas adoptadas por el poder público para alcanzar un nivel superior de recaudaciones tributarias, sin haberse registrado en los mismos años el menor signo favorable de *flexibilidad orgánica* del aparato fiscal. Si, en efecto, se calcularan para el periodo en

cuestión los ingresos tributarios que habrían sido recaudados de acuerdo con el régimen existente antes de las modificaciones y nuevas disposiciones fiscales, y se compararan con los correspondientes movimientos del ingreso nacional, el grado de *flexibilidad administrativa* del sistema resultaría menor que la unidad. En la misma hipótesis el coeficiente de *flexibilidad orgánica* resultaría también menor que uno. Pero como las características del régimen impositivo actual son, por razones evidentes, de mayor interés que las del que existía antes de las modificaciones introducidas, es aún más importante determinar la medida en que tales modificaciones han afectado las distintas clases de flexibilidad del sistema. Sobre los hechos puede observarse que la expansión de las recaudaciones tributarias en relación con el ingreso nacional tuvo lugar no por las características impuestas originalmente al sistema, como tampoco por la naturaleza particular de los impuestos, sino por la mayor flexibilidad resultante de las reformas administrativas efectuadas en el régimen fiscal de la nación. Es decir, las partes de la estructura impositiva afectadas por las reformas predominan sobre aquellas que mantienen un bajo índice de *flexibilidad orgánica*. En consecuencia, las modificaciones introducidas en circunstancias normales y de emergencia han determinado el aumento de los ingresos tributarios, sin haber transformado siquiera levemente las bases orgánicas del sistema, lo que indica que éste carece de capacidad estabilizadora de las fluctuaciones económicas y no está provisto suficientemente de elementos correctores del reparto inequitativo del ingreso. Esta última deficiencia distorsiona progresivamente la demanda efectiva, acentúa las diferencias de oportunidad y convierte al sector fiscal en agente de contención del desarrollo económico, agudizando las tensiones sociales que históricamente desembocan en fenómenos de curso irreversible. Por eso, desde el punto de vista marxista, el actual ordenamiento fiscal y otros signos de alienación de la gestión pública están nutriendo involuntariamente las raíces dialécticas de una definitiva revolución estructural.

2) *Los efectos de la coyuntura exterior.* Las características de país exportador de materias primas —petróleo y hierro, principalmente— imprimen al sistema fiscal venezolano una gran sensibilidad ante la coyuntura exterior. Como las exportaciones de petróleo —materia imponible— están estrechamente vinculadas a las fluctuaciones económicas internacionales, el rendimiento de los impuestos procedentes del sector petrolero disminuye cuando los precios son sometidos a contracciones periódicas.

El análisis intersectorial del sistema impositivo y el sector petrolero de exportación confirma el juicio anterior. Se advierte, como se ha expresado anteriormente, que el régimen tributario venezolano conserva fuertes vínculos de dependencia con la industria de hidrocarburos. Esta situación implica que la dinámica de la explotación petrolera origina en la

economía fiscal caracteres de particular sujeción, con lo que queda de manifiesto que cualquier fluctuación ocurrida en aquélla repercute sensiblemente en la estructura adquisitiva del sistema fiscal y, consiguientemente, en la economía venezolana. Los efectos perturbadores transmitidos por el sector petrolero de exportación a la economía nacional son consecuencia de una política fiscal sin provisión autónoma de medios que neutralicen los excesos de las coyunturas externas. Si bien es cierto que la marcada subordinación de los ingresos fiscales del sector de hidrocarburos es una de las características más lesivas de la estructura económica del país, como factor determinante de la vulnerabilidad de su sistema productivo, no menos verdadero resulta que la inconveniente aplicación de los ingresos procedentes de la industria petrolera es la expresión de una incorrecta política económica del sector público que quebranta el desarrollo de la economía no petrolera de Venezuela.

3) *La distribución inequitativa del ingreso.* Por cuanto los rasgos insuficientes de nuestra economía asignan, en el orden de prioridades del desarrollo, mayor importancia al problema del reparto inequitativo de la renta nacional que al de las oscilaciones coyunturales, es necesario abordar brevemente el examen de las funciones del sistema fiscal en la estrategia de la redistribución, de acuerdo con la clásica división horizontal entre capitalistas y asalariados.

Juzgar la verdad es cosa muy difícil. Por eso, frente a la especie que, en el caso de las economías postergadas, considera la redistribución del ingreso como una *distribución de la miseria*, es necesario oponer con objetividad algunas razones de carácter económico y social.

En Venezuela es palpable la penosa coexistencia de parcelas sociales de opulencia y grandes áreas sociales de miseria. Como en todos los países latinoamericanos abatidos por el estigma del subdesarrollo, la desigual distribución de la riqueza se manifiesta en la existencia de ricos y de pobres. El carácter regresivo del sistema tributario venezolano determina que la carga impositiva que soportan las clases populares sea mayor que la que recae sobre las clases de ingresos muy flexibles. Frente a las corrientes dinámicas de generación y traslación de ingresos, la ineficacia redistributiva del sistema fiscal que opera en Venezuela, permite, con la creciente concentración de aquéllos, una mayor acumulación colectiva de la pobreza. Esta situación, lacra del orden existente, origina presiones sociales —soterradas y manifiestas—, cuya raíz dialéctica consiste en el despojo efectuado por quienes detentan la riqueza a quienes producen la riqueza, pero no la detentan.

Por otra parte, bien puede refutarse la opinión que sustenta la conveniencia de una distribución desigual del ingreso con un elemento de apelación incontrovertible. En efecto, la experiencia histórica demuestra

que una política redistributiva, lejos de causar una “pulverización del ingreso” y estimular la transferencia directa de “quienes ahorran a quienes consumen”, determina un aumento y una reorientación del proceso de formación de capital hacia aquellas actividades de más alto dividendo social. Una política saludable de redistribución del ingreso induce a “un desplazamiento de cierto margen de recursos del gasto secundario o superfluo hacia fines de alta prioridad comunitaria”.⁴

Las razones de carácter económico se desprenden de algunas consideraciones que se expresan brevemente a continuación:

- 1º) Siendo, como es, la demanda de desarrollo una categoría económica de carácter acumulativo, el desenvolvimiento implica la elevación progresiva del nivel de vida de las *mayorías nacionales*. Esto, económicamente exige que el sistema de producción disponga sus recursos sobre bases de transformación de su propia estructura. Pero mientras la composición de la demanda conserve el desequilibrio dimanante de una desigual distribución del ingreso, los recursos del sistema productivo no podrán orientarse sino en función preferencial de los grupos sociales que absorben la mayor proporción de la renta. La estrechez de la demanda popular —como componente de la demanda global— implica a la vez obstáculo y limitación al proceso de crecimiento, porque constituye un precario elemento de sustentación para aquellas actividades industriales que requieren, en la continuidad del desarrollo, mercados de crecientes dimensiones.
- 2º) El reparto desproporcionado del ingreso causa filtraciones de disponibilidades hacia el exterior cuando la escala de preferencias del consumo está, como en el caso nuestro, fuertemente determinada por el “efecto demostración” de Duesenberry.⁵ La concentración del ingreso que mantienen los grupos privilegiados de ostensible propensión al consumo superfluo origina drenajes de poder adquisitivo externo por su manifiesta imitación de los patrones de consumo que prevalecen en los países de avanzados niveles de vida. La transferencia improductiva de medios de pago exterior que en tal forma se origina, ejerce un efecto divisor —o multiplicador restrictivo— sobre la generación de ingresos del sistema de producción del país. La propagación del “efecto imitación” —a través del consumo conspicuo de una minoría privilegiada— origina evidentes perturbaciones en el desarrollo económico interno. “En virtud del efecto ‘demostración’ —expresa Alberto Baltra—, este consumo [conspicuo] arrastra tras de sí a los sectores intermedios que, de no existir la ostentación de los ricos, podrían

⁴ Aníbal Pinto, *Notas sobre la distribución del ingreso y la estrategia de la distribución*, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, Nº 115, julio-septiembre de 1962, F.C.E., México.

⁵ James S. Duesenberry, *Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior*, 1952.

- ahorrar una parte de sus ingresos o aumentar la parte que ahorran. Por esta vía, se propaga la conducta impropia de los consumidores con altos ingresos y, en definitiva, sufre menoscabo el ahorro total y la posibilidad de desarrollo de la economía y de mejoramiento de los niveles generales de consumo.”⁶
- 3º) La concentración del ingreso acentúa las tendencias monopolísticas, fuertes ya en nuestra economía por la penetración indiscriminada de las inversiones extranjeras de carácter geográfico, que estimulan, en el orden interno, la promoción de *élites* subsidiarias, y, en el orden externo, grandes transferencias —visibles y ocultas— del excedente económico nacional. Las actividades monopolísticas sustraen dinamismo al sistema; originan típicos problemas estructurales, especialmente en el sector industrial y en la organización financiera. En el aspecto sociológico del desenvolvimiento, la promoción de *élites* subsidiarias o grupos comprometidos con los intereses del capital extranjero, resulta incompatible, como es obvio, con la estrategia del desarrollo interno, e impide la aceleración del crecimiento cuando interviene en los modelos de decisión pública para otorgar más privilegios a las inversiones foráneas de carácter territorial y restar oportunidades productivas a las grandes masas.
- 4º) La distribución desigual del ingreso puede acentuarse todavía más cuando la “correlación de poder” surgida de esa distribución mantiene un ordenamiento tributario regresivo que impide al sistema fiscal la absorción de incrementos de ingresos de los grupos privilegiados. Convencido de la existencia de presiones políticas que originan una legislación inadecuada, Kaldor afirma que “cuantos resultasen perjudicados por el cambio habrán de preferir la perpetuación de un sistema tributario ineficaz y que como, en muchos casos, aquéllos son los grupos más influyentes, los obstáculos políticos al establecimiento de un sistema fiscal apropiado resultan formidables”.⁷ Sólo profundas transformaciones de la estructura social originarán una nueva relación entre ingreso y consumo que permita la orientación del ahorro hacia niveles de un desarrollo económico compatible con la creciente demanda de bienestar colectivo.

III. ELASTICIDAD INGRESO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SECTOR PETROLERO

Es importante reiterar que lo que interesa en la aplicación de los instrumentos fiscales son los efectos presupuestarios sobre el desarrollo eco-

⁶ Alberto Baltra C., El efecto “demostración” y las economías subdesarrolladas, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, Nº 118, abril-junio de 1963, F.C.E., México.

⁷ Nicholas Kaldor, Ensayos sobre desarrollo económico, Centro de Estudios Monetarios Latino-americanos (CEMLA), México, 1961, p. 92.

nómico nacional; es decir, los resultados de la política de ingresos y gastos públicos orientada en función del crecimiento. Si frente a las prioridades lógicas del desenvolvimiento, la política tributaria se mantiene desvinculada de la orientación del gasto gubernamental los resultados serán estratégicamente inconvenientes. En consecuencia, para evitar incongruencias y desaciertos que ocurren en la vertiente pública del desarrollo, son indispensables la programación y ejecución presupuestarias —a breve y largo plazos—, mediante una política tributaria de carácter progresivo, unida a un plan gubernamental de inversiones fecundas que fortalezcan la dinámica ascendente del proceso de formación de capital requerido en la continuidad del crecimiento. Frente a este cuadro de consideraciones y en base al elevado rango de beneficios derivado de la explotación supercapitalista de las riquezas subyacentes, el Estado venezolano debe, en sus funciones de construcción económica y social, apelar a los arbitrios de dominio fiscal para extraer principalmente de las actividades económicas extractivas los ingredientes financieros del desarrollo.

Para que el sistema impositivo venezolano adquiera mayores niveles de rendimiento orgánico respecto a la capacidad contributiva de la industria que explota la principal materia prima del país, es indispensable la obtención de una mayor cantidad de recursos mediante la estricta aplicación del Impuesto sobre la Renta. Es decir, tal impuesto debe reflejar con exactitud la participación progresiva del Fisco nacional en los crecientes ingresos netos gravables de la industria petrolera. En este sentido, la *elasticidad ingreso del Impuesto sobre la Renta al sector petrolero* es un eficaz instrumento de análisis en el examen de las relaciones dinámicas entre dicho sector y el sistema fiscal venezolano. Se expresa tal elasticidad como la relación entre los ingresos tributarios directos procedentes de la industria de hidrocarburos y el enriquecimiento neto de la misma.

A guisa de abundamiento, la *elasticidad ingreso del Impuesto sobre la Renta al sector petrolero* se determina mediante la relación entre el índice móvil de dicho impuesto y el correspondiente a los enriquecimientos netos gravables del mencionado sector, según las cifras consignadas en el cuadro 3. De la mecánica de los cálculos efectuados se desprende que cuando la relación entre las magnitudes citadas resulta superior a la unidad, el Impuesto sobre la Renta gravado a la industria de hidrocarburos ha registrado variaciones más que proporcionales respecto a los movimientos de igual sentido ocurridos en la renta neta imponible de esa industria. Si la misma relación es inferior a uno, ello significa que las percepciones fiscales provenientes de la imposición directa al sector petrolero han aumentado (o disminuido) en términos proporcionalmente menores que los aumentos (o disminuciones) acontecidos en los ingresos netos gravables del mismo sector.

En el cuadro 3 puede observarse que en nueve años del periodo 1947-

1962 el coeficiente de elasticidad ingreso del Impuesto sobre la Renta al sector petrolero fue mayor que uno. En otros 5 años del lapso aludido el mismo coeficiente fue menor que la unidad. Existe, en consecuencia, una irregular correspondencia histórica entre las magnitudes que conforman

CUADRO 3. *Elasticidad ingreso del Impuesto sobre la Renta del sector petrolero (1947 = 100)*

Años	Ingresos netos gravables del sector petrolero (Bs/barril)	Índice móvil	Impuesto sobre la renta del sector petrolero (Bs/barril)	Índice móvil	Elasticidad ingreso del impuesto al sector petrolero
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (2)
1947	2.39	100.0	0.68	100.0	1.00
1948	3.14	131.4	0.98	144.1	1.10
1949	2.70	86.0	0.56	57.1	0.66
1950	2.49	92.2	0.72	128.6	1.39
1951	2.77	111.2	0.84	116.7	1.05
1952	2.81	101.4	0.90	107.1	1.06
1953	2.75	97.9	0.79	87.8	0.90
1954	2.89	105.1	0.85	107.6	1.02
1955	3.07	106.2	0.90	105.9	1.00
1956	3.39	110.4	1.04	115.5	1.05
1957	3.91	115.3	1.18	113.5	0.98
1958	3.24	82.9	1.54	130.5	1.57
1959	2.57	79.3	1.24	80.5	1.02
1960	2.26	87.9	1.03	82.4	0.94
1961	2.54	112.4	1.15	111.6	0.99
1962 ¹	2.60	102.4	1.21	105.2	1.03

¹ Cifras provisionales.

FUENTE: Memoria del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1962.

NOTAS: 1) Los ingresos netos gravables del sector petrolero —expresados en bolívars por barril— se han calculado deduciendo de los ingresos totales por barril, los costos y gastos de operaciones, la depreciación, amortización, agotamiento y otras deducciones —por unidad del producto físico— permitidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2) La elasticidad ingreso del Impuesto sobre la Renta del sector petrolero se ha determinado mediante la relación entre el índice móvil de dicho impuesto y el correspondiente a los ingresos netos gravables del citado sector.

el índice de sensibilidad del impuesto respecto a la renta imponible de la industria de hidrocarburos. Es necesario, entonces, explorar las causas que han determinado la poca correlación entre ingresos e impuestos, en base de expedientes objetivos que revelan la dinámica de los dos elementos en sus aspectos fundamentales.

En recurso de brevedad basta examinar los últimos cinco años de la serie que ilustra el cuadro 3. En 1958 la *elasticidad ingreso del Impuesto*

sobre la Renta al sector petrolero alcanzó el rango más alto del periodo 1947-1962, debido al aumento del impuesto complementario progresivo según el ya aludido Decreto N° 477 de 19 de diciembre de 1958, que originó mayores recaudaciones tributarias por tal concepto al aumentarse las tasas de imposición sobre los ingresos netos gravables de la industria. La brusca contracción de los coeficientes de elasticidad en los años posteriores, estando en vigencia el Decreto N° 477, revela un giro de manifiesta perturbación tributaria en la política de los consorcios petroleros, como respuesta a la disposición que, por soberanía fiscal, adoptó sobre materia impositiva la Junta de Gobierno presidida por el doctor Edgar Sanabria. Un testimonio elocuente de la actitud de las empresas del ramo contra la modificación de la Ley es el contorno agresivo de la opinión emitida por el señor Harold Haight, en aquella ocasión presidente de la Creole Petroleum Corporation en Venezuela:

Es innecesario decir que tenemos muchas interrogantes sobre nuestras futuras actividades en Venezuela... Es sumamente dudoso que con el aumento de impuestos el Gobierno nacional reciba por concepto de impuestos petroleros, un ingreso mayor que el que hubiera recibido bajo el 50-50. El tiempo lo dirá. Pero el tiempo suele decidir tardíamente. *Declaraciones formuladas por el señor H. W. Haight en Maiquetía*, información de la Sección de Prensa de la Creole Petroleum Corporation, Caracas, diciembre 21, 1958.

Sentencia cumplida ésta del señor Harold Haight, fallida apenas en su juicio respecto a la tardía decisión del tiempo. Los hechos comprueban que en lapso más breve del vaticinado, las empresas promovieron, en perjuicio de Venezuela y otros países exportadores netos de petróleo, una caída vertical de las cotizaciones, calificada por ellas mismas como "un típico quebrantamiento de precios por las propias características del mercado mundial de tal materia prima", cuando en el fondo se trataba de un expediente más para evadir la acción fiscal de los países productores.

Tres son los principales factores determinantes de la disminución del grado de elasticidad ingreso del Impuesto sobre la Renta al sector petrolero en los años siguientes a la Reforma de la Ley en diciembre de 1958: 1) las restricciones norteamericanas a las importaciones de petróleos venezolanos; 2) los descuentos en las operaciones de venta como medio de evasión fiscal de la industria petrolera, y, 3) la devaluación monetaria y la revaluación de activos petroleros.

1) *Las restricciones norteamericanas a las importaciones de petróleos venezolanos.* En marzo de 1959, la administración del programa de importaciones petroleras de los Estados Unidos adoptó una nueva política sobre la materia al suprimir el sistema de *restricciones voluntarias* a las empresas del cártel internacional e imponer otro de *restricciones obligato-*

rias a las mismas. La limitación “mandatoria” no tuvo, aquella vez, peores efectos sobre las exportaciones de hidrocarburos venezolanos debido a que durante el primer semestre del año se efectuaron grandes embarques con destino a la costa atlántica de los Estados Unidos, en previsión del cambio de la política restriccionista. En noviembre de 1962 el gobierno de los Estados Unidos estableció un nuevo programa de *restricciones obligatorias* a las importaciones petroleras de aquel país. Estas restricciones, como las anteriores, han sido propugnadas por el grupo de productores independientes norteamericanos con el objeto de reducir las ventajas competitivas que, con la exportación a los Estados Unidos de petróleo barato procedente de Venezuela y la Arabia Saudita, mantiene el cártel internacional de las “siete grandes”.⁸

Frente a las repercusiones del nuevo programa de control a las importaciones petroleras, el Estado venezolano planteó al gobierno norteamericano la necesidad de suspender las últimas medidas restriccionistas. En cuanto a los intereses fiscales de la nación los resultados de la gestión gubernamental fueron precarios. La administración de John F. Kennedy apenas accedió a aumentar la cuota de importación de combustibles residual (*fuel-oil*) a 68 mil barriles diarios, de los cuales correspondería gran parte a Venezuela, como principal exportador del producto a los Estados Unidos. Como los precios del combustible residual venezolano han sufrido visibles contracciones en el mercado interno de los Estados Unidos, a causa de los mecanismos de transferencia extraterritorial de ingresos que mantienen las compañías cartelizadas y las presiones competitivas que en ese país ejercen los productores de carbón, el aumento de las ventas de aquel refinado —en detrimento del volumen de exportación de crudo— ha causado a la nación pérdidas fiscales de proporciones equivalentes a las que se derivarían de una considerable disminución en los precios cotizados del petróleo crudo. Tales efectos han sido cuantificados por Leonardo Montiel Ortega al estimar que “el establecimiento de las restricciones a la venta del crudo en el mercado norteamericano, aunado al aumento de las ventas de combustible residual que demanda este país, imponen una función de producción que, a los precios actuales del combustible residual, significa una pérdida potencial al Impuesto sobre la Renta petrolera venezolana de proporciones tan graves, como la que ocasionaría una caída superior al 25 % en el precio del crudo”.⁹ En síntesis, los efectos de las

⁸ Las diferencias competitivas entre las “siete grandes” del cártel y las empresas independientes —no integradas internacionalmente—, radica en los elevados costos de producción en que incurren las últimas por la precaria productividad de los yacimientos petroleros de los Estados Unidos en comparación con la de los países exportadores netos donde las primeras mantienen actividades regulares de explotación.

⁹ Leonardo Montiel Ortega, *Efectos de la política norteamericana de importaciones de petróleo en la economía venezolana*. Foro sobre “Restricciones y Refinación de Petróleo” auspiciado por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, abril de 1963.

medidas restriccionistas adoptadas por el gobierno norteamericano han sido tácitamente traspasados por los consorcios petroleros al sector fiscal venezolano, a través de una disminución aparente de los ingresos gravables de la industria de hidrocarburos establecida en el país y la consiguiente afectación del Impuesto sobre la Renta.

2) *Los descuentos en las operaciones de venta como medio de evasión fiscal de la industria petrolera.* El otorgamiento de descuentos en las ventas de petróleo y productos derivados afecta aparentemente los ingresos de la industria petrolera. Pero, en realidad, constituye más un medio de evasión fiscal que un factor de reducción de los niveles adquisitivos de la industria. El propio carácter de esta afirmación impone la necesidad de demostrarla. Asimismo, la demostración requiere establecer previamente la diferencia que existe entre precios de cotización y precios de realización. Los primeros son precios visibles publicados por las empresas petroleras y constituyen, en algunos países, la base de cuantificación de los ingresos netos gravables. Los segundos son precios operativos de venta que muestran generalmente desviaciones negativas respecto a los precios cotizados, en fin de cuentas, son en nuestro caso el patrón unitario para la determinación de la renta neta imponible.

Es evidente que el cálculo de los ingresos gravables sobre la base de los precios cotizados, además de representar ordinariamente mayores percepciones tributarias, no ofrece las dificultades presupuestarias de la estimación de los impuestos, ni las posibilidades de evasión fiscal por parte de las empresas petroleras. En cambio, los precios operativos o de realización permiten a las compañías del ramo manipulaciones que afectan la arquitectura fiscal de los países productores. Los descuentos otorgados sobre los precios de cotización —sin entrar en las razones de orden competitivo que controvertiblemente aducen las empresas— causan una disminución aparente de los ingresos por operaciones de venta. Nada puede decirse ante una demanda inelástica —como es la del petróleo y derivados— todo envilecimiento de los precios determina una reducción de los ingresos. Pero por las ventajas típicas de la integración vertical y horizontal que exhibe doméstica e internacionalmente la industria petrolera, la transformación de los precios cotizados en precios operativos mediante el otorgamiento de descuentos permite, por una parte, la traslación extra-territorial de beneficios sumergidos y, por otra, la evasión fiscal mediante el ocultamiento de una porción considerable del excedente económico imponible.

Sobre este último aspecto es necesario incorporar algunas observaciones complementarias. Por inclinación al tratamiento superficial de la teoría económica capitalista, algunos economistas identifican el *excedente económico* con los beneficios expresados estadísticamente. Pero la reali-

dad consiste en que los beneficios no son iguales al *excedente económico*, como lo demuestra con claridad científica Paul A. Baran,¹⁰ sino que forman la masa visible que emerge apoyada sobre la parte sumergida de la misma estructura. Es decir, el *excedente* está constituido por una parte flotante, visible y fiscalmente imponible, y por otra oculta, que escapa subrepticamente del dominio tributario y es transferida —como en el caso de la explotación petrolera en Venezuela— por vía del mercado abierto a las fuentes extraterritoriales de inversión. Otros economistas, inspirados en la defensa de Schumpeter a los beneficios de monopolio, han pretendido *expurgar* las ganancias del desdoro del *excedente*, asignándoles la categoría de *costos necesarios de producción* o de retribución a la expectativa y los riesgos que conllevan las decisiones productivas. Tal *expurgación* pervierte el verdadero fondo del problema, ya que la explotación monopolista no origina tan sólo beneficios e intereses como ingredientes del *excedente económico*, sino que esconde —por prácticas de evasión fiscal— una parte considerable del *excedente* en su propia estructura de costos operacionales.

Tanto los países productores que mantienen el sistema de precios de cotización como base de cuantificación de los ingresos netos gravables, como los que determinan la renta imponible en base de los precios de realización, son objeto de pérdidas fiscales por la contracción dirigida de los precios del petróleo y derivados en los mercados internacionales. En el caso de los primeros es indudable que el abatimiento de los precios visibles, mediante cotizaciones inferiores, causa una reducción de los ingresos gravables de las compañías, después de deducidos con propósitos fiscales los costos de operación y otros gastos establecidos en la Ley. No es menos evidente en los segundos la situación desfavorable del Fisco Nacional respecto al sector de hidrocarburos cuando la participación fiscal por concepto de Impuesto sobre la Renta se establece en base de precios efectivos inferiores a los precios FOB de cotización. El Banco Central de Venezuela ha expresado en tal sentido:

Si bien no deja de tener interés el examen del movimiento de las cotizaciones FOB para crudo y derivados exportados desde Venezuela, es sabido que dichos precios no reflejan los valores efectivos de venta de nuestros petróleos, siendo el precio de realización el que, junto con el volumen físico exportado, determina el nivel de entradas de la industria por concepto de sus ventas externas. . . La discrepancia entre los precios de cotización y los valores efectivos de venta, se origina en el otorgamiento de descuentos sobre los precios FOB de cotización. *Informe Económico* del Banco Central de Venezuela correspondiente al año 1962, p. 271.

El cuadro 4 contiene la demostración de la evasión fiscal del sector petrolero por la transformación de los precios cotizados en precios de reali-

¹⁰ Paul A. Baran, *En torno a la economía política de crecimiento*, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, Nº 115, julio-septiembre de 1962, F.C.E., México.

CUADRO 4. *Demostración de la evasión fiscal del sector petrolero mediante los descuentos en sus operaciones de venta (1961)*

	Bolívares por barril
1. El precio de cotización fue	6.85
2. Los costos y gastos de operación, incluyendo depreciación, amortización, agotamiento y otras deducciones establecidas en la Ley fueron	4.30
3. Los ingresos netos gravables de la industria fueron	2.55
4. Los ingresos por Impuesto sobre la Renta a la tasa vigente de participación fiscal fueron	1.15
5. La utilidad neta de la industria fue	1.40
6. Como el 90 % de las ventas anuales de la industria se realizó al precio cotizado de	6.85
7. Y el 10 % restante, con un descuento de Bs 0.93 por barril, al precio de	5.92
8. El precio promedio ponderado de las ventas efectuadas por la industria en el año fue	6.76
9. Como invariablemente los costos y gastos de operación, incluyendo depreciación, amortización, agotamiento y otras deducciones establecidas en la Ley fueron	4.30
10. Los ingresos netos gravables de la industria fueron	2.46
11. Los ingresos por Impuesto sobre la Renta a la tasa vigente de participación fiscal fueron	1.11
12. La utilidad neta de la industria fue	1.35
13. En consecuencia, la desviación negativa del precio promedio ponderado (6.76) respecto al precio cotizado (6.85) causó una contracción en los ingresos netos gravables de	0.09
14. Esta contracción determinó, por una parte, una disminución de los ingresos por concepto de Impuesto sobre la Renta equivalente a una evasión fiscal de	0.04
15. Y, por otra, una reducción de la utilidad neta interna de la industria igual a	0.05
16. Como el descuento (Bs 0.93 por barril) concedido sobre el 10 % de las ventas efectuadas en el año constituyó una transferencia extraordinaria de ingresos a empresas de paternidad común por el monto de	0.09
17. La diferencia entre este monto de traslación (Bs 0.09) y la disminución de la utilidad neta interna (Bs 0.05) constituyó, por derivación de la práctica de los descuentos, una transferencia neta extraordinaria equivalente a la evasión del Impuesto sobre la Renta de	0.04

NOTA: Aunque las cifras contenidas en este cuadro proceden de fuente oficial, el objeto fundamental de esta demostración es, antes que el cálculo del efugio fiscal, el desarrollo metodológico empleado en su determinación.

zación a través de la práctica de los descuentos en las operaciones de venta. Además de la eventual determinación del monto de la evasión que ocurre por tales mecanismos, se persigue establecer un método sencillo para cuantificar la filtración tributaria que resulta de la manipulación de los precios. El cálculo del efugio fiscal requiere la determinación previa de los ingresos netos gravables del sector petrolero sobre la base del precio promedio ponderado de las operaciones de venta. Con el otorgamiento de descuentos el precio promedio que resulta de la ponderación de las ventas efectuadas (Bs 6.76) muestra una desviación negativa respecto al precio medio cotizado (Bs 6.85).¹¹ Tal desviación determinó un descenso de los ingresos netos gravables de la industria equivalente a Bs 0.09 por barril. De esta reducción correspondieron Bs 0.04 por barril a la disminución de los ingresos por concepto de Impuesto sobre la Renta, y Bs 0.05 por barril a la contracción de la utilidad neta de la industria. Como el descuento (Bs 0.93 por barril) concedido sobre el 10 % de las ventas realizadas en el año determinó una traslación extraordinaria de ingresos a empresas de paternidad común por el monto unitario de Bs 0.09, la diferencia entre esta cifra y la correspondiente a la disminución de la utilidad neta del sector petrolero constituyó una fuga tributaria, cuyo monto —Bs 0.04 por barril— fue transferido extraterritorialmente a empresas subsidiarias o de la misma paternidad financiera. En síntesis, los descuentos concedidos en 1961 sirvieron a las compañías petroleras para la traslación oculta de Bs 0.09 de renta unitaria imponible, que significó, por una parte, una transferencia lateral de beneficios netos (Bs 0.05 por barril) —sin detrimento, como es lógico, de la consolidación financiera de las empresas integradas—, y una evasión fiscal (Bs 0.04 por barril que, en total, equivalen a poco más de Bs 40 millones anuales) de flujo clandestino al exterior.

Otras observaciones se derivan del examen de las cifras consignadas en el cuadro 4. Manteniendo la cotización de Bs 6.85 por barril y en vigencia la tasa del 45 % de impuesto sobre la renta petrolera, las compañías del ramo disponen de márgenes adicionales para aumentar la evasión tributaria mediante la concesión de descuentos. Si el descuento de Bs 0.93 por barril se concede sobre el 15 % de las ventas, la renta neta imponible del sector de hidrocarburos disminuye en Bs 0.14 por barril transferibles a las empresas compradoras filiales o subsidiarias. De la cifra de reducción de la renta neta imponible corresponderán Bs 0.07 por barril a la disminución de los beneficios netos de la industria y Bs 0.07 por barril al descenso de las recaudaciones fiscales por Impuesto sobre la Renta.¹²

¹¹ Para mayor exactitud el precio medio de cotización (Bs 6.85 por barril) se ha calculado mediante la ponderación de las cotizaciones medias de crudo y de derivados por las respectivas cantidades vendidas al exterior en el año.

¹² Si se concede el descuento de Bs 0.93 por barril sobre el 15 % de las ventas, el precio promedio ponderado (Bs 6.71 por barril) tendrá una desviación negativa de Bs 0.14 respecto al precio medio de cotización (Bs 6.85 por barril), y la renta neta imponible del sector petrolero disminuirá

En la hipótesis de un aumento del descuento de Bs 0.93 a Bs 1.00 por barril sobre el 10 % de las ventas, manteniendo el nivel de imposición vigente, la contracción de los ingresos netos gravables aumentará de Bs 0.09 a Bs 0.10 por barril. De esta contracción corresponderán una disminución de Bs 0.05 por barril a la utilidad neta de la industria y una reducción de Bs 0.05 por barril a los ingresos fiscales por Impuesto sobre la Renta. Ocurrirá, en consecuencia, una evasión tributaria de Bs 0.05 por barril en transferencia oculta a las empresas de vínculos comunes.¹³

La espiral de los descuentos puede neutralizar cualquier aumento razonable de la tasa impositiva, y aun afectar desfavorablemente al sector fiscal venezolano, si los consorcios petroleros mantienen, por una parte, los mismos parámetros de manipulación y, por otra, un volumen de producción superior al nivel de aprovisionamiento de los mercados internacionales de consumo. Es evidente que el aumento de la tasa de impuesto complementario progresivo sobre la renta de la industria petrolera constituye uno de los móviles de la evasión fiscal. Si en vez de la tasa impositiva vigente del 45 % existiera una del 55 % sobre los ingresos netos gravables, y las empresas mantuvieran el descuento de Bs 0.93 por barril sobre el mismo 10 % de las ventas, la contracción de las recaudaciones por Impuesto sobre la Renta sería mayor que la disminución de las utilidades netas de la industria. Si se mantuviera el nivel impositivo del 55 %, las compañías petroleras podrían alcanzar una evasión fiscal de mayor magnitud conservando el descuento de Bs 0.93 por barril y aumentando el porcentaje de las ventas sometidas a tal descuento.¹⁴ Esto revela que la práctica de los descuentos constituye un mecanismo de vigorosa neutralización del aumento de la tasa impositiva sobre los enriquecimientos netos del sector de hidrocarburos. En consecuencia, el incremento de las percepciones fiscales por vía del aumento de la tasa de Impuesto sobre la Renta, sólo será posible mediante la eliminación de los descuentos sobre las cotizaciones de petróleo y derivados.

de Bs 2.55 a Bs 2.41 por barril. Una imposición del 45 % sobre estas cifras causará una reducción de Bs 1.15 a Bs 1.08 por barril en los ingresos fiscales por Impuesto sobre la Renta y, en consecuencia, una disminución de Bs 1.40 a Bs 1.33 por barril en los beneficios netos de la industria petrolera.

¹³ En la hipótesis de un descuento de Bs 1.00 por barril que afecte el 10 % de las ventas, el precio promedio ponderado (Bs 6.75 por barril) tendrá una diferencia negativa de Bs 0.10 en relación con el precio cotizado Bs 6.85 por barril, y los ingresos netos gravables de la industria petrolera disminuirán de Bs 2.55 a Bs 2.45 por barril. Un gravamen del 45 % sobre estas cifras determinará una reducción de Bs 1.15 a Bs 1.10 por barril en las percepciones tributarias por Impuesto sobre la Renta y, consiguientemente, una disminución de Bs 1.40 a Bs 1.35 por barril en la utilidad neta del sector de hidrocarburos. Es decir, de Bs 0.10 por barril de ingresos netos gravables transferidos al exterior mediante el otorgamiento de descuentos, corresponden Bs 0.05 a evasión del Impuesto sobre la Renta y Bs 0.05 a traslación lateral de beneficios netos.

¹⁴ En el caso de una tasa impositiva del 55 % y el mismo descuento de Bs 0.93 por barril sobre el 30 % de las ventas, la contracción en Bs 0.28 de la renta neta imponible del sector petrolero causará una reducción en las recaudaciones por Impuesto sobre la Renta de Bs 1.40 a Bs 1.25 por barril, y una disminución en la utilidad neta de la industria de Bs 1.15 a Bs 1.02 por barril. En este caso la evasión fiscal será de mayor magnitud que los beneficios netos transferidos por la concesión de descuentos.

Como la sobreoferta determina el descuento y éste implica prácticamente la caída de los precios visibles, el círculo vicioso de afectación fiscal persistirá hasta tanto el Estado venezolano no intervenga eficazmente en sus esferas de gestión nacional e internacional para impedir la amputación de los precios y corregir el desequilibrio geográfico de la producción como elemento determinante de la anarquía de la oferta mundial. Si los descuentos son, como se dice para justificar su otorgamiento, el resultado de la competencia y sobresaturación que existe en los mercados internacionales, es necesario, entonces, que los países exportadores netos afectados por tales prácticas —entre ellos, Venezuela— adopten sistemas de regulación de la oferta basados en regímenes efectivos de *prorrateo*. De otro modo, todo aumento bruto de los ingresos por Impuesto sobre la Renta del sector petrolero será concomitante con el desperdicio económico del recurso subyacente.

La política petrolera gubernamental —hasta ahora, con aciertos y desaciertos, con rasgos de moderado nacionalismo en algunos aspectos y graves signos de enajenación en otros no menos importantes— debe, en términos de apremio histórico, orientarse hacia una justa valorización de los hidrocarburos nacionales, con fines de evitar el malbaratamiento del recurso subyacente y obtener, a cambio de su agotamiento continuo, la mayor cantidad de ingresos requeridos en el financiamiento del desarrollo económico independiente del país. Por tales razones, la política petrolera del Estado venezolano debe, entre otros objetivos, *propugnar el establecimiento de medidas fiscales que permitan la determinación de la renta neta imponible del sector petrolero exclusivamente sobre la base de los precios FOB de cotización de los crudos y derivados*.

3) *La devaluación monetaria y la revaluación de activos petroleros*. Las medidas devaluacionistas adoptadas por el Gobierno nacional en noviembre de 1960 y marzo y abril de 1961, con el objeto de corregir el desequilibrio de la balanza de divisas y percibir mayores ingresos por operaciones cambiarias, han originado colateralmente algunas desventajas fiscales frente al sector petrolero. La devaluación del bolívar en un 35.5 % respecto al tipo de cambio anterior de Bs 3.35 por dólar ha originado una revaluación del activo fijo de la industria de hidrocarburos. Según estimación del Ministerio del ramo la sobrevaluación del activo inmovilizado de la citada industria alcanzó un nivel promedio del 50 %. Aunque tal revaluación no fue oficialmente reconocida por el Estado venezolano, el Gobierno nacional ha admitido que en la práctica no solamente fue llevada a cabo, sino que además fue efectuada por encima del margen de afectación devaluatoria.¹⁵

¹⁵ Información del Ministerio de Minas e Hidrocarburos publicada en el diario *El Nacional* de Caracas, el 19 de octubre de 1962, p. 22.

Los procedimientos empleados por las compañías petroleras para "compensar" la devaluación del bolívar son la sobrevaluación de sus activos fijos y el aumento de las tasas de depreciación. La revaluación de activos tiene por objeto rescatar, a través del efecto de la depreciación sobre el costo de producción, unidades monetarias de igual poder adquisitivo al de las que se aplicaron originalmente en la formación de capital. No es necesario que la revaluación aparezca en los balances financieros, sino que tan sólo se aumenten los costos por depreciación en una cantidad equivalente a la que resultaría si las inmovilizaciones se hubieran revaluado, separando, en tal caso, las reservas correspondientes.

La principal fuente interna de financiamiento de que dispone la industria petrolera en Venezuela está constituida por la retención de fondos provenientes de sus ingresos. Entre esos fondos la depreciación representa cifras considerables.¹⁶ Si la depreciación no rescata de los ingresos por operaciones suficiente poder adquisitivo, las empresas tienen que disponer, en detrimento de los dividendos a repartir, una mayor proporción de las utilidades netas para cubrir sus necesidades de reinversión. En otras palabras, si la depreciación está infravaluada en términos monetarios actuales, las utilidades netas resultarán sobrevaluadas en igual proporción. No es ésta, precisamente, la situación de la industria de hidrocarburos en Venezuela. La depreciación de los activos inmovilizados de tal industria es generalmente objeto de sobrestimación en poder adquisitivo actual, determinando, en primer lugar, una gran capacidad de autofinanciamiento por la aportación de cifras voluminosas a las reservas financieras; luego, una reducción del efecto impositivo mediante el abultamiento artificial de los costos de producción y la consiguiente contracción de la renta neta imponible, y, finalmente, una infraestimación contable de las utilidades líquidas. En este caso —disminución aparente de las utilidades obtenidas después del pago de Impuesto sobre la Renta— ocurre una transferencia de beneficios netos a las reservas financieras mediante la provisión excesiva asignada a la depreciación. Como el desgaste físico del capital instalado ocurre a un ritmo regularmente progresivo, la depreciación excesiva de las inmovilizaciones de la industria determina en cadena un aumento de los costos operacionales, una disminución de la renta neta imponible y, finalmente, un abatimiento de los ingresos fiscales por concepto de Impuesto sobre la Renta.

Se admite, lógicamente, que si las autoridades fiscales no reconocen la baja del valor de la moneda en materia de depreciación, el Impuesto sobre la Renta opera como gravamen al capital. Pero como la devaluación cambiaria tuvo lugar con posterioridad al proceso continuo de desinver-

¹⁶ Las reservas de depreciación y amortización alcanzaron en 1961 a Bs 929 millones y en 1962 a Bs 369 millones, constituyendo respectivamente el 29.3 y el 32.5 % de los costos operacionales de la industria en los años mencionados. *Memoria del Ministerio de Minas e Hidrocarburos*, 1962.

sión petrolera iniciado en 1960,¹⁷ no existe justificación financiera para revaluar sobre la base del poder adquisitivo actual los activos incorporados a la explotación antes de la medida devaluatoria. En circunstancia tal el Impuesto sobre la Renta no grava el capital de la industria. Ocurre, en cambio, un desgravamen fiscal, ya que el aumento de la depreciación de los activos fijos —adquiridos en el exterior con dólares que no son afectados por la devaluación monetaria—¹⁸ quebranta, con la disminución de los ingresos netos gravables, la acción impositiva e incide favorablemente sobre las reservas financieras. En este caso, generalmente, los dividendos pagados resultan superiores a las utilidades netas mediante la práctica contable de inversiones negativas —como las ocurridas en 1958, 1960 y 1961— que implica la sustracción de los incrementos extraordinarios de las reservas y su consiguiente traslación geográfica. En suma, la depreciación realizada sobre activos fijos revaluados origina un desgravamen tributario que incide aún más favorablemente sobre el reparto de los beneficios cuando por mecanismos de transferencias financieras las empresas mantienen un proceso continuo de desinversión. Por tales razones, la devaluación monetaria y la revaluación de activos a que aquélla da lugar, acentúan el antagonismo entre el Fisco nacional y las compañías petroleras.

Del cuadro de consideraciones hasta aquí expuestas se desprenden no pocas conclusiones. La economía venezolana acusa una inestabilidad exógena que no puede sino ser atribuida a los términos de intercambio que resultan del encarecimiento secular de las importaciones y el abatimiento dirigido de los precios del petróleo en los mercados internacionales. El atraso económico del país, puesto de manifiesto principalmente en la precaria productividad agrícola y el bajo nivel de industrialización, se debe, entre otras causas, a que el Estado venezolano, con todos los recursos derivados de la participación fiscal en los ingresos del sector petrolero, carece de iniciativas transformadoras de la estructura económica vigente. La pretendida “siembra del petróleo” —movilización patrimonial del recurso en función del desarrollo concreto del país— se ha postergado indefinidamente, mientras los hechos revelan por sí mismos la postración económica de Venezuela. La vulnerabilidad económica interior a los cambios coyunturales externos conlleva una alienación fiscal respecto a la explotación extranjera del petróleo que constituye uno de los signos de mayor perturbación en la forjación del desarrollo.

17 Según estadísticas oficiales contenidas en la *Memoria del Ministerio de Minas e Hidrocarburos* correspondiente al año 1962, las desinversiones netas de la industria petrolera en Venezuela fueron, durante el período 1960-1962, de Bs 1.800 millones

18 Para el sector petrolero, la reforma cambiaria no origina la menor alteración de su poder adquisitivo externo, ya que las empresas del ramo pagan sus importaciones de equipos y maquinarias con dólares que no son adquiridos en el mercado venezolano de cambio, sino que se originan de las ventas externas de crudos y derivados. Por otra parte, como ni el mismo valor de retorno de las exportaciones petroleras ha sido afectado por la devaluación monetaria, las medidas cambiarias afectan únicamente el poder adquisitivo externo del bolívar para el sector importador no petrolero del país.

El análisis intersectorial del sistema tributario venezolano y la industria del petróleo, apenas establecida geográficamente en el país, nos conduce a la conclusión de que el sistema fiscal y la explotación de hidrocarburos son dos sectores en permanente conflicto. La evasión tributaria que mantiene la industria petrolera mediante artificios ocultos y visibles, impone al Estado la apremiante necesidad de ejercer una fiscalización efectiva que tienda al rescate del justo dividendo de la nación en los frutos de una riqueza que se extingue progresivamente, sin que hasta ahora haya sido posible transformar la servidumbre extraterritorial de la economía venezolana en una economía independiente que sirva de fundamento material para el ascenso del nivel de existencia de las grandes masas.